

UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

DIREITO

ANNA LUYSA FARIAS SANTANA CÂNDIDO RA:848678

BRUNA TEIXEIRA BENTO RA: 849789

GEOVANA GOMES DOS SANTOS RA: 849859

GIULIA MIAN VICHINSKY RA: 849641

ISABELLY DOS SANTOS SOUZA RA:849351

LAUANDA LOISE ALVES DE CARVALHO RA: 848928

MANUELLA SANTOS OLIVEIRA RA: 848414

MILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES RA: 848928

PIETRA DRUMOND RODRIGUES RA: 848918

YASMIN SANTOS ROMEIRO RA: 848394

CHINA X TAIWAN

GUARUJÁ

2026

ANNA LUYSA FARIAS SANTANA CÂNDIDO RA:848678

BRUNA TEIXEIRA BENTO RA: 849789

GEOVANA GOMES DOS SANTOS RA: 849859

GIULIA MIAN VICHINSKY RA: 849641

ISABELLY DOS SANTOS SOUZA RA:849351

LAUANDA LOISE ALVES DE CARVALHO RA: 848928

MANUELLA SANTOS OLIVEIRA RA: 848414

MILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES RA: 848928

PIETRA DRUMOND RODRIGUES RA: 848918

YASMIN SANTOS ROMEIRO RA: 848394

CHINA X TAIWAN

Trabalho entregue para obtenção de parte da nota da Disciplina de Teoria Geral do Estado e Ciência Política do curso de 2026, turma de Direito.

Docente: Prof. Mestre Flávia Martins da Silva

GUARUJÁ

2026

SUMÁRIO

1 HISTÓRIA E ORIGEM DO CONFLITO ENTRE CHINA E TAIWAN.....	4
2 SOBERANIA E AUTODETERMINAÇÃO.....	5
3 CHINA, ONU E RECONHECIMENTO INTERNACIONAL TAIWAN.....	6
4 EUA, GEOPOLÍTICA E ECONOMIA TAIWAN.....	7
5 ANÁLISE PELA TEORIA DO ESTADO E DEBATE FINAL TAIWAN.....	8
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	9

HISTÓRIA E ORIGEM DO CONFLITO ENTRE CHINA E TAIWAN

A origem do conflito entre China e Taiwan está ligada à Guerra Civil Chinesa, iniciada na primeira metade do século XX. O conflito envolveu dois principais grupos políticos: os comunistas, liderados por Mao Tsé-Tung, que defendiam a implantação de um sistema socialista e uma profunda transformação política e econômica da China, e os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-Shek, que defendiam a manutenção de um governo nacionalista.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939–1945), os dois grupos deixaram temporariamente suas disputas de lado para combater a invasão japonesa à China. O Japão ocupava diversas regiões chinesas, incluindo Taiwan, que havia passado ao controle japonês no final do século XIX. Com a derrota do Japão em 1945, Taiwan voltou ao controle chinês e os conflitos entre comunistas e nacionalistas foram retomados.

Em 1949, os comunistas venceram a Guerra Civil e Mao Tsé-Tung proclamou, em Pequim, a criação da República Popular da China. Os nacionalistas foram derrotados e Chiang Kai-Shek, junto com parte de seu governo e de suas forças, refugiou-se em Taiwan. Na ilha, foi estabelecida a República da China, que continuou afirmando ser o governo legítimo de toda a China.

A partir desse momento, surgiram dois governos chineses separados: a República Popular da China, no território continental, governada pelos comunistas, e a República da China, em Taiwan, governada pelos nacionalistas. A China continental passou a considerar Taiwan uma parte de seu território que deveria ser reunificada, enquanto Taiwan desenvolveu seu próprio governo, forças armadas e sistema político.

O conflito também ganhou uma dimensão internacional durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiaram Taiwan, principalmente por sua posição estratégica no Pacífico e pela oposição ao avanço do comunismo. Durante alguns anos, o governo de Taiwan ocupou o assento destinado à China na Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, em 1971, a República Popular da China passou a representar a China

na ONU, e Taiwan perdeu esse reconhecimento internacional. A partir daí, muitos países passaram a estabelecer relações diplomáticas com Pequim em vez de Taiwan. Apesar da separação política, a China nunca reconheceu Taiwan como um país independente e continua defendendo a reunificação. Taiwan, por outro lado, mantém um governo próprio e, ao longo das décadas, consolidou seu sistema político e econômico. A situação tornou-se ainda mais complexa devido à importância econômica e estratégica da ilha e ao apoio dos Estados Unidos.

Assim, o conflito entre China e Taiwan surgiu principalmente da Guerra Civil Chinesa e da divisão entre comunistas e nacionalistas em 1949. Embora não tenha ocorrido uma guerra direta entre os dois lados desde então, a questão permanece sem solução. A China considera Taiwan parte de seu território, enquanto Taiwan mantém uma administração própria e uma identidade política distinta. O envolvimento dos Estados Unidos e a importância estratégica da região fazem com que a relação entre China e Taiwan continue sendo uma das principais questões geopolíticas da atualidade.

SOBERANIA E AUTODETERMINAÇÃO

A questão taiwanesa encontra-se, portanto, no centro de uma tensão entre dois princípios importantes do direito internacional: a autodeterminação dos povos e a soberania e integridade territorial dos Estados.

A dificuldade está justamente em determinar qual dimensão da autodeterminação deve ser aplicada e em que medida ela poderia justificar uma eventual separação territorial. O princípio foi historicamente consolidado principalmente como instrumento de libertação colonial e de resistência à dominação estrangeira. Taiwan, por sua vez, apresenta uma situação histórica e jurídica muito mais complexa, marcada pela Guerra Civil Chinesa, pela separação política entre os dois lados do Estreito de Taiwan e por décadas de desenvolvimento institucional próprio.

Por isso, utilizar a autodeterminação como fundamento automático para a independência de Taiwan pode representar uma simplificação do problema. Da mesma forma, compreender a questão exclusivamente a partir da soberania chinesa também deixa de considerar as particularidades políticas e sociais desenvolvidas em Taiwan.

O debate demonstra, assim, que soberania e autodeterminação não são necessariamente princípios incompatíveis, mas podem entrar em tensão dependendo do contexto histórico. O direito internacional contemporâneo procura equilibrar esses valores com outros princípios, especialmente a integridade territorial, a manutenção da paz e a estabilidade das relações internacionais.

A experiência chinesa também demonstra a necessidade de superar interpretações exclusivamente eurocêntricas. A elevada importância atribuída pela China à soberania não pode ser compreendida apenas como resistência a conceitos liberais ocidentais ou como uma simples defesa de um modelo westfaliano. Ela está profundamente relacionada à experiência histórica chinesa, especialmente às intervenções estrangeiras, à fragmentação territorial e ao chamado “século das humilhações”.

Assim, a compreensão da questão de Taiwan exige uma análise histórica e jurídica que considere simultaneamente a formação chinesa da ideia de soberania, a evolução internacional do princípio da autodeterminação, o processo de descolonização e a proteção contemporânea da integridade territorial dos Estados.

Em conclusão, tanto a soberania quanto a autodeterminação possuem importância central na ordem internacional, mas nenhum desses princípios pode ser interpretado de maneira isolada ou absoluta. A história demonstra que ambos foram construídos e aplicados em contextos políticos específicos e frequentemente tiveram seus limites definidos pela necessidade de conciliar diferentes interesses e valores. No caso de Taiwan, essa complexidade é particularmente evidente: enquanto a China fundamenta sua posição na soberania, na integridade territorial e na continuidade histórica da unidade nacional, os argumentos favoráveis à autodeterminação enfatizam a vontade política da população taiwanesa e sua experiência institucional própria.

Dessa forma, o estudo da questão taiwanesa exige abandonar respostas simplistas e reconhecer que o direito internacional é resultado de uma interação histórica entre diferentes tradições jurídicas, experiências políticas e relações de poder. A China, nesse sentido, não deve ser vista apenas como objeto de aplicação de conceitos jurídicos produzidos no Ocidente, mas como participante ativa da construção e transformação da própria ordem jurídica internacional.

ANÁLISE DO CONFLITO ENTRE CHINA E TAIWAN SOB A ÓTICA DA TEORIA DO ESTADO

A tensão entre China e Taiwan tem origem na Guerra Civil Chinesa e na divisão política ocorrida em 1949. Após a vitória dos comunistas liderados por Mao TséTung, o governo nacionalista de Chiang Kai-Shek transferiu-se para Taiwan, onde foi mantida a República da China. Desde então, a República Popular da China passou a controlar o território continental, enquanto Taiwan desenvolveu seu próprio governo, sistema político e forças armadas.

A partir da Teoria do Estado, o conflito pode ser analisado considerando os principais elementos que caracterizam um Estado: povo, território, governo e soberania. A Convenção de Montevideu, de 1933, também considera como requisitos a existência de população permanente, território determinado, governo e capacidade de estabelecer relações com outros Estados.

Em relação ao povo, Taiwan possui uma população permanente submetida às suas próprias instituições políticas e jurídicas. Sua Constituição estabelece que a soberania pertence aos cidadãos da República da China. Dessa forma, existe uma comunidade política organizada e vinculada a uma estrutura jurídica própria.

Quanto ao território, Taiwan possui uma área geográfica administrada efetivamente por suas próprias autoridades. Entretanto, esse é um dos principais pontos de conflito. A República Popular da China afirma que Taiwan faz parte de seu território e que existe uma única China. A Lei Antissecessão chinesa, de 2005, estabelece expressamente essa posição e define a reunificação como um objetivo nacional.

Em relação ao governo, Taiwan possui instituições próprias, incluindo governo, sistema legislativo, judiciário, legislação, forças de defesa e eleições. Portanto, existe uma estrutura governamental que exerce controle efetivo sobre o território administrado pela ilha. Essa característica também é destacada no material elaborado pelo grupo.

O ponto mais complexo é a soberania. A soberania representa o poder de um Estado de exercer autoridade sobre seu território e sua independência perante outros Estados. Internamente, as autoridades de Taiwan exercem controle efetivo sobre a ilha. Porém, externamente, a República Popular da China afirma que a soberania sobre Taiwan pertence à China.

Também existe a questão do reconhecimento internacional. Em 1971, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 2758, reconhecendo os representantes da República Popular da China como os representantes da China na Organização das Nações Unidas. Isso contribuiu para a atual situação internacional de Taiwan, que possui relações econômicas e políticas com diversos países, mas não ocupa um assento próprio na ONU.

Assim, a análise pela Teoria do Estado demonstra que o caso de Taiwan é complexo porque a ilha possui população permanente, território administrado efetivamente e governo próprio, mas sua soberania e seu status internacional são objeto de disputa. A China considera Taiwan parte de seu território, enquanto Taiwan mantém uma estrutura política própria.

EUA, GEOPOLÍTICA E ECONOMIA

A questão entre China e Taiwan é um dos principais temas da geopolítica mundial atual. Taiwan possui governo próprio e autonomia política, porém a China considera a ilha parte de seu território e defende sua reunificação. Essa situação gera tensões frequentes entre os dois lados e envolve diversas potências internacionais, especialmente os Estados Unidos.

Os Estados Unidos mantêm uma relação próxima com Taiwan e apoiam a manutenção da segurança e da estabilidade na região. Ao longo dos anos, a relação entre EUA e China passou por momentos de cooperação e também de conflitos diplomáticos e econômicos. A questão de Taiwan é um dos principais motivos de atrito entre os dois países.

Do ponto de vista geopolítico, Taiwan ocupa uma posição estratégica no leste asiático. Por estar localizada próxima à costa chinesa e em uma importante rota marítima, a ilha possui grande relevância para a segurança e para a influência dos países na região. Por isso, qualquer aumento das tensões entre China, Taiwan e Estados Unidos pode impactar a estabilidade internacional.

Na economia, Taiwan é uma das áreas mais desenvolvidas da Ásia e se destaca pela produção de tecnologia avançada, especialmente semicondutores e componentes eletrônicos utilizados em computadores, celulares e diversos equipamentos tecnológicos. A economia taiwanesa é altamente industrializada e possui forte participação no comércio internacional.

Além disso, as disputas econômicas entre China e Estados Unidos também influenciam a situação de Taiwan. Nos últimos anos, os dois países protagonizaram conflitos comerciais envolvendo tarifas sobre produtos importados e disputas tecnológicas, demonstrando a importância econômica e estratégica da região para a economia mundial.

Dessa forma, a questão China-Taiwan ultrapassa uma simples disputa territorial. Ela envolve interesses políticos, econômicos e estratégicos que afetam não apenas a Ásia, mas também as relações internacionais e a economia global.

ANÁLISE PELA TEORIA DO ESTADO E DEBATE FINAL

O conflito, portanto, permite discutir uma questão fundamental da Teoria do Estado: a existência de povo, território e governo é suficiente para caracterizar um Estado ou o reconhecimento internacional também é necessário? A resposta a essa questão envolve diferentes interpretações jurídicas e políticas e ajuda a compreender por que a situação entre China e Taiwan permanece sem uma solução definitiva.

O conflito entre China e Taiwan não se limita a uma disputa territorial. Trata-se de uma questão histórica, política, econômica e geopolítica que envolve diferentes interesses e interpretações sobre soberania e organização do Estado.

Historicamente, a divisão entre os dois lados está relacionada à Guerra Civil Chinesa, encerrada em 1949 com a vitória dos comunistas no continente e a transferência do governo nacionalista para Taiwan. Desde então, a República Popular da China passou a defender a reunificação de Taiwan com o continente, enquanto Taiwan desenvolveu instituições próprias e passou a funcionar de forma autônoma na prática.

Do ponto de vista da Teoria do Estado, o conflito apresenta uma situação complexa. Taiwan possui população permanente, território sob administração própria, governo organizado, sistema jurídico e instituições políticas. Entretanto, sua situação internacional é diferenciada, principalmente em razão das reivindicações de soberania da China e da questão do reconhecimento internacional.

A disputa também possui uma dimensão militar e de segurança internacional. A China realiza exercícios militares e mantém pressão sobre Taiwan, enquanto Taiwan busca fortalecer sua capacidade de defesa. A presença dos Estados Unidos amplia a dimensão internacional do conflito, pois Washington mantém relações econômicas e políticas com Taiwan e fornece apoio militar, ao mesmo tempo em que mantém uma política de ambiguidade estratégica sobre uma eventual intervenção em um conflito.

Além disso, existe uma importante dimensão econômica. Taiwan ocupa posição estratégica nas cadeias globais de produção de semicondutores, fazendo com que uma eventual escalada militar tenha potencial para afetar não apenas China e Taiwan, mas também o comércio e as cadeias de fornecimento internacionais.

Outro ponto importante é que o conflito envolve diferentes concepções sobre soberania, integridade territorial e autodeterminação. A China sustenta que Taiwan integra seu território e que a reunificação é um objetivo nacional. Taiwan, por sua vez, possui instituições políticas próprias e exerce controle efetivo sobre o território que administra. Dessa forma, o conflito demonstra como questões históricas e jurídicas podem permanecer conectadas a disputas políticas e estratégicas contemporâneas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://www.infoescola.com/historia/tensoes-entre-china-e-taiwan/>

https://periodicos.ufsm.br/interacao/article/view/96373?utm_source=

https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/11177/1/Tudo%20sob%20o%20c%C3%A9u%20resta%20dividido%20-%20a%20soberania%20sobre%20Taiwan%20posta%20em%20cheque%20e%20seus%20impactos%20na%20geopol%C3%ADtica%20mundial.pdf?utm_source=

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. General Assembly Resolution 2758 (XXVI). 1971. Disponível em: ONU

CONVENÇÃO DE MONTEVIDÉU SOBRE DIREITOS E DEVERES DOS ESTADOS. Montevideú, 1933.

REPÚBLICA DA CHINA (TAIWAN). Constitution of the Republic of China. Office of the President. Disponível em: Office of the President

<https://brasilescola.uol.com.br/china/as-diviso-es-administrativas-china.htm>

<https://brasilescola.uol.com.br/guerras/china-x-eua.htm>

<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taiwan.htm>